

Manual de Estudos: Financas Publicas

O Estado na Economia e Falhas de Mercado, Principios Orcamentarios, Ciclo e Instrumentos (PPA, LDO, LOA), Receita e Despesa Publica e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

CONCURSO: SEFAZ-BA 2026

Cargo: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais (Geral)

Foco de Bancas: FGV e Cebraspe

Este material foi consolidado com base na bibliografia recomendada e no edital.

1. O Estado na Economia & Funcoes do Governo

O estudo das Financas Publicas investiga como o governo arrecada recursos e realiza gastos para atingir fins sociais e economicos. A atuacao estatal justifica-se para corrigir as chamadas Falhas de Mercado (situacoes nas quais o mercado sozinho nao aloca recursos de forma eficiente), que incluem: bens publicos, externalidades, monopolios naturais e assimetria de informacao.

As Tres Funcoes Classicas do Governo (Richard Musgrave)

- **Funcao Alocativa:**

Refere-se ao fornecimento de bens e servicos publicos puros que nao seriam ofertados pela iniciativa privada devido a impossibilidade de cobranca individual (bens nao rivais e nao exclusivos). Ex: defesa nacional, iluminacao publica, saneamento.

- **Funcao Distributiva:**

Consiste no ajuste da distribuicao de renda e riqueza atraves de transferencias e da tributacao progressiva, buscando reduzir as desigualdades sociais. Ex: programas de transferencia de renda (Bolsa Familia), tributos sobre a renda progressivos.

- **Funcao Estabilizadora:**

Uso da politica macroeconomica (politica fiscal e monetaria) para combater o desemprego, a inflacao, garantir o crescimento economico e o equilibrio do balanco de pagamentos.

BENS PUBLICOS PUROS

Um bem publico puro possui duas características estruturais: 1) Nao-Rivalidade (o consumo do bem por um individuo nao reduz a quantidade disponivel para outros); 2) Nao-Exclusividade (nao e possivel impedir alguem de consumir o bem se ele for disponibilizado). Exemplo: a seguranca publica protege a todos, pagando impostos ou nao.

2. Orcamento Publico e Principios Orcamentarios

O orcamento publico e o instrumento de planejamento e execucao das finanças estatais, estimando a receita e fixando a despesa para um determinado periodo. Deve seguir principios fundamentais previstos na CF/88 e na Lei 4.320/64.

Principios Orcamentarios Classicos

- **Unidade (ou Totalidade):**
O orcamento deve ser uno. Cada ente federativo deve consolidar suas receitas e despesas em um unico documento orcamentario anual.
- **Universalidade:**
O orcamento deve conter TODAS as receitas e despesas de todos os orgaos e entidades estatais, sem exclusao.
- **Anualidade (ou Periodicidade):**
As estimativas de receita e fixacao de despesas devem se referir a um periodo de 1 ano civil (coincidente com o ano civil no Brasil: de 1 de janeiro a 31 de dezembro).
- **Exclusividade (Art. 165, par. 8 da CF):**
A lei orcamentaria nao contera materia estranha a previsao da receita e a fixacao da despesa, ressalvando-se a autorizacao para abertura de creditos suplementares e contratacao de operacoes de credito (emprestimos).
- **Orcamento Bruto:**
Todas as parcelas da receita e da despesa devem constar do orcamento pelos seus valores brutos, sem quaisquer deducoes.
- **Nao-Vinculacao (ou Nao-Afetacao) das Receitas de Impostos (Art. 167, IV):**
E proibida a vinculacao de receita de IMPOSTOS a orgao, fundo ou despesa especifica, ressalvadas as destinacoes constitucionais para saude, educacao, garantia de operacoes de credito e repasses constitucionais.

NAO-VINCULACAO DE IMPOSTOS

Atencao extrema: a proibicao de vinculacao aplica-se exclusivamente a receita de IMPOSTOS. As receitas de Taxas e Contribuicoes podem ter vinculacao legal de destino, nao sendo afetadas por este principio.

3. Instrumentos de Planejamento: PPA, LDO e LOA

A Constituicao de 1988 estabeleceu um sistema integrado de planejamento orcamentario de iniciativa do Poder Executivo, composto por tres leis (Art. 165).

Plano Plurianual (PPA)

Lei de planejamento estrategico de medio prazo. Vigora por 4 anos. Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas (DOM) da administracao publica federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duracao continuada. A vigencia inicia-se no segundo ano do mandato presidencial e encerra-se no primeiro ano do mandato seguinte.

Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO)

Lei anual de ligacao entre o planejamento estrategico (PPA) e a execucao orcamentaria (LOA). Suas principais funcoes sao: orientar a elaboracao da LOA; dispor sobre as alteracoes na legislacao tributaria; estabelecer a politica de aplicacao das agencias financeiras oficiais de fomento; e estabelecer metas e riscos fiscais (conforme exigencia da LRF).

Lei Orcamentaria Anual (LOA)

Lei de execucao que viabiliza as acoes governamentais para o ano correspondente. Compreende tres orcamentos distintos:

- **Orcamento Fiscal:**
Abrange todos os poderes da Uniao, seus fundos, orgaos e entidades da administracao direta e indireta.
- **Orcamento de Investimento das Estatais:**
Refere-se as empresas em que a Uniao, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
- **Orcamento da Seguridade Social:**
Abrange todas as entidades e orgaos a ela vinculados, englobando as areas de Saude, Previdencia Social e Assistencia Social.

INICIATIVA ORCAMENTARIA

A LDO, o PPA e a LOA sao leis de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (Presidente, Governador ou Prefeito). O Legislativo apenas analisa, emenda (com restricoes) e aprova as leis orcamentarias, nao podendo cria-las.

4. Receita Publica: Conceito e Classificacoes

Receita Publica e todo ingresso financeiro nos cofres do Estado, definitivo, que se integra ao patrimonio publico sem quaisquer condicoes ou correspondencia em passivos exigiveis (receita em sentido estrito).

Classificacao por Categoria Economica (Lei 4.320/64)

Classificacao essencial para provas, dividida conforme a origem economica dos ingressos:

- **Receitas Correntes:**

Ingressos destinados a manutencao da maquina publica. Mnemoneco: 'TRIBUTA PA TRA SER INDU AGRO OUTRAS'. Composta por: Tributaria (impostos, taxas, contribuicoes), Patrimonial (alugueis, dividendos recebidos), Agropecuaria, Industrial, de Servicos, Transferencias Correntes, e Outras Receitas Correntes.

- **Receitas de Capital:**

Ingressos que aumentam o patrimonio do Estado em bens ou direitos, ou decorrem de mutacoes patrimoniais. Composta por: Operacoes de Credito (emprestimos contraidos), Alienacao de Bens (venda de moveis/imoveis), Amortizacao de Empréstimos (recebimento de parcelas de creditos concedidos), Transferencias de Capital.

Estagios da Receita Publica

- **Planejamento (Previsao):**

Estimativa de arrecadacao que consta na LOA.

- **Lancamento:**

Ato administrativo de constituicao do credito tributario (identificacao do devedor e valor).

- **Arrecadacao:**

O pagamento do tributo realizado pelo contribuinte aos agentes arrecadadores credenciados (bancos).

- **Recolhimento:**

A transferencia dos valores arrecadados pelos bancos para a Conta Unica do Tesouro (caixa do Estado).

RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

Embora represente entrada de caixa, a operacao de credito (emprestimo tomado pelo governo) e classificada como Receita de Capital porque gera uma obrigacao correspondente no Passivo (Dívida Fundada), caracterizando uma mutacao patrimonial financeira.

5. Despesa Publica: Conceito e Classificacoes

Despesa Publica e o conjunto de dispendios realizados pelo Estado para o funcionamento dos servicos publicos e execucao de politicas governamentais.

Classificacao por Categoria Economica (Lei 4.320/64)

- **Despesas Correntes (Funcionamento):**

Dividem-se em: 1) Pessoal e Encargos Sociais; 2) Juros e Encargos da Divida; 3) Outras Despesas Correntes (agua, energia, material de consumo, servicos terceirizados).

- **Despesas de Capital (Aumento Patrimonial):**

Dividem-se em: 1) Investimentos (gastos para aquisicao ou criacao de novos bens que geram aumento do PIB - obras, instalacoes, maquinas novas); 2) Inversoes Financeiras (aquisicao de bens ja em uso, imoveis prontos, ou compra de acoes de empresas ja existentes); 3) Amortizacao da Divida (pagamento do principal da divida contraida).

Estagios da Despesa Publica (Lei 4.320/64 - Muito Importante)

- **Fixacao:**

O limite maximo de gasto autorizado na LOA para cada acao governamental.

- **Empenho:**

Ato da autoridade competente que cria para o Estado obrigacao de pagamento pendente ou nao de implemento de condicao. Reserva a dotacao orcamentaria. Pode ser: Ordinario (valor fixo e pagamento unico), Global (valores parcelados como aluguel) ou Estimativo (valores variaveis como energia eletrica).

- **Liquidacao:**

A verificacao do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprovantes do credito. Consiste na verificacao de que o servico foi prestado ou o bem entregue de forma regular ('liquido e certo').

- **Pagamento:**

Ordem de pagamento assinada e creditada na conta do credor do Estado.

INVESTIMENTO VS. INVERSAO FINANCEIRA

A pegadinha clássica em provas reside na diferença: a compra de um imóvel NOVO para construir uma escola é Investimento. A compra de um imóvel PRONTO (já construído) ou de terras já ocupadas é Inversão Financeira (pois não gerou aumento imediato do PIB, apenas mudança de titularidade).

6. Lei de Responsabilidade Fiscal: LCF 101/2000

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pautada no planejamento, controle, transparência e equilíbrio de contas.

Instrumentos de Transparência Fiscal

- **RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária):**

Publicado pelo Poder Executivo bimestralmente até 30 dias após o encerramento de cada bimestre (Art. 165, par. 3 da CF).

- **RGF (Relatório de Gestão Fiscal):**

Emitido quadrimestralmente por todos os Poderes e Órgãos (Executivo, Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria) até 30 dias após o fim do quadrimestre.

Despesa com Pessoal (Art. 19 e 20 da LRF)

A LRF impõe limites globais e por poder para despesa com pessoal ativo e inativo em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) do respectivo ente federativo:

- **União (Limite Global: 50% da RCL):**

Executivo: 40.9%; Judiciário: 6%; Legislativo (com TCU): 2.5%; Ministério Público: 0.6%.

- **Estados (Limite Global: 60% da RCL - Muito Importante para SEFAZ-BA!):**

Executivo: 49%; Judiciário: 6%; Legislativo (com TCE/TCM): 3%; Ministério Público: 2%.

- **Municípios (Limite Global: 60% da RCL):**

Executivo: 54%; Legislativo (com TCM municipal se houver): 6%.

LIMITES DE ALERTA E PRUDENCIAL

Em relação ao limite máximo de pessoal: 1) Limite de Alerta -> 90% do limite máximo (emissão de alerta pelo Tribunal de Contas). 2) Limite Prudencial -> 95% do limite máximo. Se ultrapassar, a LRF proíbe concessão de aumento, criação de cargos, contratação de pessoal e pagamento de horas extras.

7. Receita Corrente Liquida (RCL) e Divida

A Receita Corrente Liquida (RCL) e o parametro base para os limites de pessoal, divida e operacoes de credito da LRF. O seu calculo e apurado somando-se as receitas correntes do mes de referencia e dos 11 meses anteriores.

Deduccoes no Calculo da RCL

Para obter a RCL de um ente, devem ser deduzidas das receitas correntes totais:

- **Na Uniao:**

Os valores transferidos aos Estados e Municipios por determinacao constitucional ou legal (repasse do FPE, FPM), contribuicoes sociais de empregadores e trabalhadores para a seguridade, PIS/Pasep.

- **Nos Estados (Foco da SEFAZ-BA):**

As parcelas entregues aos Municipios por reparticao de receita constitucional (ex: repasse de 25% de ICMS, repasse de 50% de IPVA) e as contribuicoes dos servidores para o proprio sistema de previdencia.

Regra de Ouro (Art. 167, III da CF)

E vedada a realizacao de operacoes de creditos (receita de capital obtida por emprestimos) que excedam o montante das despesas de capital (investimentos e amortizacao), ressalvadas as autorizadas mediante creditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

OBJETIVO DA REGRA DE OURO

A finalidade da Regra de Ouro e impedir que o Estado se endivide (pegue emprestimos) para pagar despesas correntes (como salarios e custeio administrativo). O endividamento so e aceitavel para financiar novos investimentos de capital que gerarem riquezas futuras para sanar a divida.

8. Creditos Adicionais: Suplementares, Especiais e Extraordinarios

Os creditos adicionais sao autorizacoes de despesas nao computadas ou insuficientemente dotadas na LOA (Lei 4.320/64).

Classificacao dos Creditos Adicionais

- **Suplementares:**

Destinados ao reforco de dotacao orcamentaria ja existente na LOA. Podem ser autorizados na propria LOA. Exigem indicacao de recursos. Vigencia restrita ao exercicio financeiro.

- **Especiais:**

Destinados a despesas para as quais nao haja dotacao orcamentaria especifica na LOA. Exigem autorizacao por lei especial anterior e indicacao de recursos. Podem ser reabertos no exercicio seguinte se o ato de autorizacao for promulgado nos ultimos 4 meses do exercicio.

- **Extraordinarios:**

Destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comocao interna ou calamidade publica. Dispensam lei previa e indicacao de recursos; sao abertos por Medida Provisoria (Uniao) ou Decreto (Estados). Podem tambem ser reabertos nos ultimos 4 meses.

Fontes de Recursos para Creditos (Art. 43, Lei 4.320/64)

Para a abertura de creditos suplementares e especiais, a lei exige a existencia de recursos disponiveis, considerando-se tais:

- **Superavit Financeiro:**

Diferenca positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro do exercicio anterior.

- **Excesso de Arrecadacao:**

Saldo positivo entre a receita realizada e a receita prevista, deduzido o saldo de creditos extraordinarios abertos no exercicio.

- **Anulacao parcial ou total de dotacoes:**

Remanejamento de verbas retiradas de outras acoes do orcamento.

REABERTURA DE CREDITOS

Apenas os creditos ESPECIAIS e EXTRAORDINARIOS podem ser reabertos no exercicio financeiro seguinte, caso o decreto de autorizacao ocorra a partir de 1 de setembro (ultimos 4 meses). Os creditos suplementares NUNCA se reabrem, expirando em 31/12.

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Financas Publicas

As provas de Financas Publicas (AFO) da FGV e do Cebraspe para carreiras de auditoria exigem atencao a detalhes e mnemonicos:

- **1. Diferenca de PPA e LDO:**
DOM (Diretrizes, Objetivos e Metas) e caracteristica do PPA. A LDO dispoe sobre metas fiscais, incentivo de fomento e orientacao para a LOA.
- **2. Exclusao de Receitas de Impostos na Nao-Vinculacao:**
A vinculacao de receitas e proibida exclusivamente para IMPOSTOS. Contribuicoes (como a do INSS ou a de Iluminacao Publica - COSIP) e taxas sao vinculadas por essencia.
- **3. Alienacao de Ativos para Custeio:**
A LRF proibe a aplicacao da receita de capital obtida com a alienacao de bens (venda de ativos) para o financiamento de despesa corrente (salarios, custeio), salvo se destinada aos regimes de previdencia.
- **4. Restos a Pagar vs. Despesas de Exercicios Anteriores (DEA):**
Restos a Pagar sao despesas empenhadas mas nao pagas ate 31 de dezembro. DEA refere-se a compromissos de exercicios encerrados para os quais nao havia empenho correspondente.
- **5. RGF quadrimestral vs. RREO bimestral:**
O RREO e bimestral e publicado apenas pelo Executivo. O RGF e quadrimestral e e de emissao obrigatoria por todos os poderes e orgaos independentes (incluindo Tribunais de Contas e Defensoria).
- **6. Limites de Pessoal nos Estados:**
O limite de despesas com pessoal nos Estados e de 60% da RCL. A pegadinha e dizer que o limite do Executivo e de 54%. No Estado o limite do Executivo e de 49% (54% e o limite do Executivo municipal).
- **7. Exclusao da Previdencia Privada de RCL:**
As receitas de contribuicoes previdenciarias dos servidores estaduais devem ser deduzidas da receita corrente para o calculo da RCL, evitando dupla contagem.
- **8. Credito Suplementar na propria LOA:**
Apenas os creditos suplementares podem ter autorizacao de abertura prevista na propria LOA (excecao a exclusividade). Os creditos especiais e extraordinarios exigem leis/decretos autonomos.
- **9. Limite Prudencial e Demissao de Servidores:**
Ao ultrapassar o limite prudencial de pessoal (95% do maximo), aplicam-se restricoes de aumento e horas extras, mas a demissao de servidores so e obrigatoria ao ultrapassar o limite maximo (100%).
- **10. Superavit Financeiro vs. Economia de Orcamento:**
Superavit Financeiro e recurso real em dinheiro no Ativo. Economia de orcamento (despesa nao empenhada) nao gera necessariamente dinheiro em caixa, nao podendo ser usada como fonte automatica.

FICHA DE REVISAO GERAL

Foque os esforcos de revisao final na classificacao de Receitas/Despesas Correntes e de Capital (Investimento vs Inversao), nos limites de despesas com pessoal da LRF e prazos do RGF/RREO, alem das fontes para creditos adicionais.